

SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Determinazione

N. reg. gen. 901 N. reg. Serv. 293 del 28-05-2026

OGGETTO: "AREA ESPOSITIVA PAD. 2 CENTRO FIERE" – CUP I82F23000460006 - STRATEGIA TERRITORIALE ITI URBANI - COMUNE DI MACERATA – "STRATEGIA TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRATO DELLE AREE URBANE "SOCIAL VALLEY" PR FESR 2021-2027 O.S. 5.1 – AZ. 5.1.1 – INTERVENTO 5.1.1.1 - ID DOMANDA 66532. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA ACCELERATA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 22/04/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di € 700.000,00 finanziato dalle risorse stanziare dal PR FESR 2021-2027, suddiviso secondo il seguente q.t.e.:

A. LAVORI		A. Importo dei Lavori
A.1.1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 583.638,57
A.1.2	di cui Incidenza manodopera	€ 112.622,30
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Totale importo dei lavori (A.1.1+A.2)		€ 586.638,57
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
8.1	I.V.A. su Lavori 10%	€ 58.663,86
8.2	Spese tecniche	€ 44.000,00
8.3	Imprevisti di importo totale lavori	€ 697,57
8.4	Incentivi art. 45 d.lgs. 36/2023	€ 10.000,00
Totale somme a disposizione B		€ 113.361,43
C. TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 700.000,00

con imputazione al bilancio 2026-28 per l'entrata al cap. 42.912 art. 1912 e per l'uscita al cap. 2.102.912 art. 1912 prenotazione d'impegno n. 33/2026;

Atteso che si è reso necessario apportare lievi modifiche al C.S.A. approvato con la sopra citata deliberazione n. 197 del 22/04/2026 ed allo SCHEMA CONTRATTO onde consentire un corretto avvio della procedura di

affidamento;

Dato atto che l'intervento è inserito nell'elenco annuale del programma dei Il.pp. 2026-28;

Ritenuto pertanto doveroso dare avvio alla procedura per la selezione del contraente;

Richiamati gli artt. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 17 del D. Lgs. 36/2023 a norma dei quali prima dell'avvio delle procedure di affidamento e stipulazione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando il fine, l'oggetto, la forma, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per la tipologia di intervento consistente sostanzialmente in una ristrutturazione con efficientamento energetico;

Precisato conseguentemente che:

- il fine da perseguire è la conservazione e l'ammodernamento del patrimonio comunale e la rigenerazione urbana;
- l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione dei lavori di recupero funzionale del padiglione 2 ("C") mediante interventi di demolizione delle pavimentazioni esistenti, lo smaltimento dei materiali di risulta, la realizzazione di un nuovo pavimento di tipo industriale, della fognatura, degli impianti idrico, elettrico ed antincendio per una suddivisione in 56 spazi espositivi, le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato ed in particolare nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto;
- l'appalto non è suddivisibile in lotti funzionali (art. 3 co. 1 lett. s), allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023) in relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto;
- la forma del contratto è individuata nella scrittura privata non autenticata con registrazione in caso d'uso stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023;
- il valore complessivo dell'appalto, così come indicato nel progetto esecutivo e calcolato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 586.638,57 (IVA esclusa) così distinto:
 - Ø € 583.638,57 per lavori, inclusi i costi della manodopera per € 112.622,30;
 - Ø € 3.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntiva da P.S.C.;
- la scelta del contraente, in virtù di una garanzia di massima partecipazione, è effettuata con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Marche con applicazione della facoltà di inversione procedimentale
- sia sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa solo il concorrente risultato primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice (cosiddetta inversione procedimentale);
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 commi 1 e 4, del d.lgs. 36/23 valutata secondo gli elementi e sub elementi riportati nella tabella che viene con il presente atto approvata, fatta salva la valutazione di cui all'art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- riguardo i costi della manodopera il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla verifica della loro congruità qualora l'operatore economico indichi un importo pari o superiore a quello riportato nei documenti posti a base di gara;
- ai sensi del C.S.A. le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono ascrivibili alla categoria prevalente OG1 cl.II e alla categoria scorporabile OS30 cl.I;
- ai sensi dell'art. 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023 il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il vigente CCNL Lavoratori dipendenti Imprese Edili ed Affini - Codice CCNL F012;
- è stabilita la possibilità di subappaltare le prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- è prevista la corresponsione diretta da parte della S.A. al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del cod. dei contratti;
- si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- non è previsto il sopralluogo assistito, fermo l'obbligo del concorrente di essere pienamente edotto di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, rilasciandone apposita dichiarazione;
- l'assunzione dell'obbligo, di cui all'art. 1 comma 4 del dell'allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, di assicurare, in caso

di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applica qualora l'aggiudicatario debba assumere almeno 3 unità di personale e stante l'esiguo numero di occupati aggiuntivi;

- il termine per la ricezione delle offerte è fissato ai sensi dell'art. 71 c. 3 del d.lgs. 36/2023 in gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP ai sensi dell'art. 27 comma 1 e dell'art. 85 comma 4 del d.lgs. 36/2023, stante le ragioni d'urgenza sottese alle ristrette tempistiche del finanziamento PR FESR 2021-2027;

- gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 20, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

- ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, è consentita l'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 36/2023 e in applicazione del principio di cui all'art.11:

- ai fini della tutela dei lavoratori sia propri, sia dei subappaltatori, è previsto per l'appaltatore l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione;

- gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Dato atto che, anche per le finalità di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nell'ing. Tristano Luchetti, che si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Ufficio Segreteria Amm.va - Espropri dei Servizi Tecnici per il subprocedimento di gara, di stipula del contratto e per le attività amministrative connesse all'esecuzione del contratto;

Vista l'attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'avvio della procedura di gara;

Rilevato che l'Ufficio Segreteria Amm.va - Espropri dei Servizi Tecnici ha pertanto predisposto alla luce di quanto sopra il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati e ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto all'approvazione dei medesimi, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione;

Dato atto che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L.266/05 pari ad € 410,00, trattandosi di appalto di importo maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, come previsto all'art. 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22 dicembre 2025 e che tale spesa trova copertura nel Q.T.E di progetto;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di cassa e con i principi di bilancio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell'attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00 nonché l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Approvare le lievi modifiche apportate al C.S.A. di cui alla deliberazione n. 197 del 22/04/2026 ed allo SCHEMA CONTRATTO onde consentire un corretto avvio della procedura di affidamento, allegando alla presente i medesimi;

Stabilire che i lavori in oggetto siano affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione della Regione Marche;

Approvare la tabella di individuazione degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata allo stesso, ma depositata agli atti dell'Amministrazione;

Selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 commi 1 e 4, del d.lgs. 36/23, valutata secondo gli elementi e sub elementi riportati nella Tabella approvata;

Stabilire che la procedura si svolga con l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e che sia sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa solo il concorrente risultato primo in graduatoria;

Valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base ad elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza dichiarati ai sensi dell'art. 108 comma 9 del codice, appaia anormalmente bassa, secondo gli specifici elementi indicati nel bando di gara (art. 110 comma 1 del codice);

Approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati agli atti della stazione appaltante, il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori in oggetto;

Riservarsi altresì la facoltà di non procedere alla verifica della congruità dei costi della manodopera qualora l'operatore economico indichi un importo pari o superiore a quello riportato nei documenti posti a base di gara;

Indicare, anche per le finalità di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, l'ing. Tristano Luchetti quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), che si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Ufficio Segreteria Amm.va - Espropri dei Servizi Tecnici per il subprocedimento di gara, di stipula del contratto e per le attività amministrative connesse all'esecuzione del contratto;

Dare atto che la somma di € 700.000,00, finanziata dalle risorse del PR FESR 2021-2027, è iscritta al bilancio 2026-28 per l'entrata al cap. 42.912 art. 1912 e per l'uscita al cap. 2.102.912 art. 1912 prenotazione d'impegno n. 33/2026;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 co. 8 D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto coi relativi stanziamenti di cassa e con i principi di bilancio;

Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l'apposizione ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI TECNICI
ING. TRISTANO LUCHETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.